

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3432/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรสาคร

โจทก์ร่วม

นาง ฉวีรัตน์หรือฉวีรัตน์ ป่อ ทราย กับ

พวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

นาย ดาว รุ่ง วรรณา

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 83, มาตรา 288

จำเลยเป็นต้นเหตุของเรื่อง หลังจากจำเลยถูกตีแล้วก็กลับไปนำ บ. และพวกมาก่อเหตุที่บ้านโจทก์ร่วมที่ 2 เมื่อ บ.ยิงผู้ตายและโจทก์ร่วมที่ 2 แล้ว จำเลยก็ร้องตะโกนให้ฆ่าฝ่ายโจทก์ร่วมที่ 2 เป็นเชิงให้กำลังใจ และรับรองการกระทำของ บ. จากนั้นก็พากันหลบหนีไปพร้อมกัน การกระทำของจำเลยเข้าลักษณะเป็นตัวการ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายชาญ ป่อทราย นายวัน ป่อทราย ผู้เสียหายหลายคนโดยมีเจตนาฆ่าและร่วมกันใช้ไม้ทุบตีกับชก ต่อย เตะ ถีบผู้เสียหายดังกล่าวกับนางสุพิน สวนหลวง นางไปล์ ป่อทราย นางแปลกไปรยอรุณ นางสาววิภารัตน์ สวนหลวง นางสาวปริม สวนหลวง เด็กชายชาติ สวนหลวง นางฉวีรัตน์ ป่อทราย เด็กชายราเชษฐ์ ป่อทรายเด็กหญิงโนห์รา ป่อทราย เด็กหญิงสำเร ป่อทราย และเด็กชายเกียรติชัย ป่อทราย ผู้เสียหาย ถูก

ตามร่างกายหลายแห่ง เป็นเหตุให้นายชาญถึงแก่ความตาย นายวันหรือสังวาลย์ถูก กระสุนปืนส่วนที่ไม่สำคัญได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กาย ผู้เสียหายอื่นที่ถูกทำร้าย ได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กายทุกคน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 80, 83, 288, 295 ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

นางฉวีรัตน์หรือฉวีรัตน์ บ่อทราย และนายวัน บ่อทราย ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็น โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80 และ 295 ประกอบมาตรา 83 ให้ลงโทษบทหนักตามมาตรา288 จำคุก ตลอดชีวิต ธิบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในกรณีที่จำเลยมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่องหลัง จากถูกโจทก์ร่วมที่ 2 ดีแล้ว ก็นำนายบุญเลิศและพวกมาก่อเหตุที่บ้านโจทก์ร่วมที่ 2 เมื่อนายบุญเลิศยิงผู้ตายและโจทก์ร่วมที่ 2 แล้ว จำเลยก็ร้องตะโกนให้ฆ่าฝ่ายโจทก์ ร่วมที่ 2 เป็นเชิงให้กำลังใจและรับรองการกระทำของนายบุญเลิศ จากนั้นก็พากัน หลบหนีไปพร้อมกัน การกระทำความผิดของจำเลยจึงเข้าลักษณะเป็นตัวการและมีความผิดตามฟ้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 20 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุชาติ สุขสมิตร-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ